

1522166-30.2022.8.26.0050
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 16ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 27/09/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA LUNA

Vistos.

WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA LUNA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, pois no dia 21 de maio de 2022, por volta das 18h30, na rua Sargento Manuel Chagas, nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, Rua 04 1º Piso Salas 1-220 e 1-221, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7091, São Paulo-SP - E-mail: Sp16cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522166-30.2022.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1522166-30.2022.8.26.0050
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA LUNA

Vistos.

WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA LUNA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, pois no dia 21 de maio de 2022, por volta das 18h30, na rua Sargento Manuel Chagas, nº 100, Parque Novo Mundo, nesta cidade e comarca de São Paulo, o acusado, agindo em concurso, identidade de propósitos e divisão de tarefas com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, subtraíram, para eles, o aparelho celular da marca Xiaomi, modelo Poco X3, avaliado em R\$ 1.700,00 (cf. autos de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 12/13 e 14), pertencente à vítima Jorge Dias.

Recebida a denúncia (fls. 111/112), o acusado foi citado (fl. 145). Em audiência foi apresentada resposta à acusação, mantendo-se o recebimento da denúncia.

Ouvidas a vítima e duas testemunhas, o réu foi interrogado.

Pelo Ministério Público foi requerida a procedência parcial, haja vista a apreensão do simulacro.

Pela defesa foi requerida a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo. Ainda, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, em segunda fase a compensação entre reincidência e confissão.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A materialidade restou demonstrada conforme boletins de ocorrência (fls. 7/8 e 09/11), auto de exibição e apreensão (fls.15/16) e auto de entrega (fl. 17), bem como pelos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

Também é inconteste a autoria.

Contrariamente ao quanto alegado, as provas amealhadas confirmam a denúncia e não há de falar-se em dúvidas ou em insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

Fernando Bombardelli, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento e avistaram os dois indivíduos em bicicleta em região em que acontecem roubos na região com a mesma forma de operação relatada pela vítima. Decidiram abordá-los. Um deles fugiu, o outro foi abordado e com ele estava um celular, tendo informado que seria de seu pai, mas não liberou para consultar o IMEI. Quando o parceiro foi ao lugar em que se escondeu, foi encontrado um simulacro. Constatou-se que pelo IMEI que o celular era roubado. A vítima o reconheceu como autor do roubo. Salvo engado, a abordagem se deu na rua Heróis da FEB.

Edmar Campos Luca, policial militar, relatou que estava de serviço quando viram dois indivíduos numa bicicleta, tendo-os acompanhado para abordagem, viraram a primeira rua à direita e depois disto, viram apenas um indivíduo da bicicleta. Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado, mas ele portava um celular. Ele disse que o aparelho pertencia ao pai. A certa altura, ele decidiu desbloquear o aparelho e verificou-se que era roubado pelo IMEI. Onde ele havia se escondido, foi encontrada uma réplica de pistola. A vítima o reconheceu como roubador. Afirmou que a ocorrência foi filmada pela câmera bodycam.

Jorge Dias, vítima, relatou que estava fazendo entrega e desceu, pois não encontrava o número do cliente. Desceu do carro para fotografar a placa. Quando retornava, foi abordado por três pessoas, o rapaz que está preso junto com o outro, estavam na mesma bicicleta, abordaram a vítima armados, exigindo a mercadoria. Celular e alguns pertences e medicamentos. O seu aparelho celular foi encontrado. No dia 30, em ronda, abordados, foi encontrado o aparelho da vítima. Afirmou que fez a descrição dos autores dos fatos, ainda que não constem no boletim de ocorrência. Afirmou que havia um negro e fornece a descrição dos outros dois. Apresentadas três pessoas, reconheceu o réu, número 2 como autor dos fatos. Afirmou que a arma parecia uma pistola, sob a blusa e era preta. O prejuízo englobou o celular que estava quebrado quando recuperado e o remédio que precisou restituir. O prejuízo foi de cerca de R\$400,00. Não houve agressão física, apenas ameaça. O celular foi recuperado cerca de uns 10 dias depois.

WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA LUNA, já foi condenado por roubo, confessou a prática dos fatos. Afirmou que eram apenas dois os assaltantes, sendo um deles, o acusado que subiu no caminhão e subtraiu o telefone, tendo deixado o local. O simulacro foi encontrado sob um carro, guardado pelo interrogando. Afirmou-se arrependido.

O acusado foi reconhecido em juízo como sendo um dos autores dos fatos pela

vítima, confirmando o reconhecimento feito na fase policial (fl. 18). Importante ressaltar que ao reconhecimento se soma a circunstância de sua abordagem.

Os policiais militares relataram que verificada a atitude suspeita, visto que duas pessoas ocupavam uma bicicleta e existiam notícias de que estavam sendo praticados roubos na região, com esta forma de operação. Assim, procederam ao acompanhamento, sendo que um deles fugiu durante o acompanhamento e o acusado, que permaneceu a pé, foi abordado. O policial referiu que não teve qualquer dúvida quanto à sua identificação como sendo aquele que foi visto no cano da bicicleta. A par disto, o aparelho celular foi encontrado em seu poder e depois se verificou o registro de ocorrência anterior quanto ao celular. Importante ressaltar ainda que o simulacro foi encontrado, compatível com o objeto descrito pela vítima como tendo sido usado para a ameaça quando do roubo.

Por fim, o acusado confessou a prática dos fatos, negando apenas que tenha sido praticado por três pessoas, conforme relatado pela vítima, a qual descreveu alguém que observasse os fatos, contudo, confirmando a participação de uma segunda pessoa, confirmando o concurso de agentes tanto com base na versão da vítima, como do próprio réu. Ressalto a apreensão do simulacro, prova material que confere subsistência à confissão do acusado.

Não foi apresentada qualquer justificativa que a vítima tivesse para pretender prejudicar ao acusado. Destaco que sobre o depoimento da vítima não recai dúvida o, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu." (TACRIM-SP 16ª C. AP 132.620-9/9 Rel. Mesquita de Paula j. 03.10.2002 Rolo/flash 1530/186), "Em sede de roubo, é possível que a condenação do agente se escore nas palavras da vítima, quando o seu depoimento na polícia e em juízo for harmônico e coerente, não havendo qualquer motivo para que mentisse, incriminando pessoa até então desconhecida." (RJTACRIM 37/276) e "Em se tratando de crime de roubo, a palavra da vítima é de suma importância para o deslinde do feito." (RJTACRIM 36/335).

De igual modo, os depoimentos dos policiais merecerem credibilidade, não havendo fato concreto em sentido contrário.

O concurso de agentes restou evidenciado ante a versão trazida por vítima e réu quanto à forma de prática dos fatos.

Quanto ao emprego de arma de fogo, este resta afastado, pois demonstrada a natureza do objeto utilizado, simulacro (fls. 134/137).

Deste modo, a procedência parcial da ação penal é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena:

Em primeira fase, verifico a existência de condenações anteriores transitadas em julgado (3ª VC, 0056302-45.2013.8.26.0050, Trânsito em Julgado para a Defesa em 08/10/2014; e 22ª VC, 0095341-83.2012.8.26.0050, Trânsito em Julgado para a Defesa em 06/11/2017. Portanto, fixo a pena-base e, 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal.

Em segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Reconheço a reincidência ante a condenação proferida pela 30ª VC, 0040944-98.2017.8.26.0050, Trânsito em Julgado para a Defesa em 07/03/2019.

Em terceira fase, reconhecido o concurso de agentes, aplico o aumento de 1/3 (um terço). Não havendo outras causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, a pena final é estabelecida em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Ante a quantidade da pena e reincidência, fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, a fim de CONDENAR o acusado WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA LUNA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento das penas de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, que serão calculados pelo seu valor unitário mínimo, por inexistirem razões nos autos para sua exacerbação.

O réu esteve preso durante todo o curso do processo, não se justificando a concessão do benefício de recorrer em liberdade, sob pena de ofensa à ordem pública, bem como à regular aplicação da lei penal, tendo sido condenado pela prática de crime grave. Indefiro-lhe o direito de apelar em liberdade. Recomende-se à prisão em que se encontra.

Determino a destruição do simulacro apreendido. Oficie-se.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se o necessário.

Publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

São Paulo, 27 de setembro de 2022.

Fabíola Oliveira Silva.

Juíza de Direito.